

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2534

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1452, มาตรา 1496, มาตรา 1497

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

ส. จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอยู่ก่อนแล้ว จึงมาจดทะเบียนสมรสซ้อนกับ จ.
จ. จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอให้อัยการร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าการสมรส
ระหว่าง ส.กับ จ. เป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1497.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นางจิตติมา ชุมจินดา ได้มาแจ้งผู้ร้องว่าเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2523 นางจิตติมาได้จดทะเบียนสมรสกับนายสุจินต์ ชุมจินดา ที่กิ่งอำเภอ
กระเสาะสัถย์ จังหวัดสงขลาต่อมา พ.ศ. 2525 นายสุจินต์ได้ทิ้งร้านนางจิตติมา นางจิต
ติมาสืบทราบวก่อนที่นายสุจินต์จะจดทะเบียนสมรสกับนางจิตติมานายสุจินต์จด
ทะเบียนสมรสกับนางจรัส รูปเลขา อยู่ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2515 และ
ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนางจิตติมาไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยากับนายสุ
จินต์อีกต่อไปทั้งการสมรสเป็นการผิดกฎหมาย ขอให้มีคำสั่งว่า การสมรสระหว่าง
นางจิตติมากับนายสุจินต์เป็นโมฆะ และให้หย่าขาดจากกัน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามคำร้องเป็นการโต้แย้งสิทธิระหว่างคู่สมรส ต้อง
ดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาท จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่านางจิตติมาได้รับความเสียหายจากการที่นายสุจินต์จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นแล้วมาจดทะเบียนสมรสซ้อนกับนางจิตติมาอีก นางจิตติมาจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ยุติการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้พิพากษาว่า การสมรสระหว่างนายสุจินต์กับนางจิตติมาเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1497 ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอคดีนี้ คดีมีปัญหาต่อไปว่าการสมรสระหว่างนายสุจินต์กับนางจิตติมาเป็นโมฆะหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนในประเด็นข้อนี้ ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องนำเสนอได้ว่า นายสุจินต์ได้จดทะเบียนสมรสกับนางจรัส รูปเลขามาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ต่อมานายสุจินต์ได้จดทะเบียนสมรสซ้อนกับนางจิตติมาอีกเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2523 การกระทำของนายสุจินต์ดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 การสมรสครั้งหลังจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 1496

พิพากษากลับเป็นว่า การสมรสระหว่างนายสุจินต์ ชุ่มจินดา กับนางจิตติมา ชุ่มจินดา เป็นโมฆะ.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ